

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3222/2535

นายวินุรัตน์ จิตรพิงธรรม  
นายจิงหน่า แซ่จิ่ง

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30 (16)

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

ฟ้องโจทก์บรรยายว่า โจทก์ประกอบกิจการค้าข้าว และจำเลยประกอบกิจการ  
โรงสีข้าวมีธุรกิจการค้าต่อกัน จำเลยได้ยืมเงินโจทก์จำนวน 362,729.50 บาท ตาม  
หลักฐานการกู้ยืมท้ายฟ้อง โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่ชำระ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ  
ชำระเงินให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยเป็นค่าฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งข้อหาและคำขอ  
บังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง  
โจทก์กับจำเลย ว่าเหตุใดโจทก์จึงยอมให้จำเลยกู้เงินจำนวนดังกล่าวโดยมิได้กำหนด  
เวลาชำระคืน และเหตุใดจึงมิได้กำหนดดอกเบี้ยไว้ ไม่จำเป็นต้องบรรยายในฟ้อง  
อย่างใด เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นรายละเอียดนำเสนอภายหลังได้ ฟ้องโจทก์ไม่  
เคลือบคลุม

สัญญากู้มิได้กำหนดวันชำระคืนไว้ จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์วันที่ 31  
กรกฎาคม 2518 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2528 จึงเป็นการฟ้องคดี  
ภายในกำหนด 10 ปี ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินยืมจำนวน ๓๖๒,๗๒๙.๕๐ บาทและ ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้กู้ยืมเงินจากโจทก์ตามฟ้อง หลักฐานการยืมเงินที่ โจทก์นำมาฟ้องเป็นเอกสารปลอม โดยปลอมวันเดือนปีผิดไปจากความจริง ฟ้อง เคลือบคลุมและขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ ๓๖๒,๗๒๙.๕๐ บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า ฟ้องโจทก์ บรรยายว่า โจทก์ประกอบกิจการค้าข้าวและจำเลยประกอบกิจการโรงสีข้าวมีธุรกิจ การค้าต่อกันจำเลยได้ยืมเงินโจทก์จำนวน ๓๖๒,๗๒๙.๕๐ บาท ตามหลักฐานการกู้ยืม ท้ายฟ้อง โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่ชำระ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินให้โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย เป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่ อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลย ว่า เหตุใดโจทก์จึงยอมให้จำเลยกู้เงินจำนวนดังกล่าวโดยมิได้กำหนดเวลาชำระเงินคืน และเหตุใดจึงมิได้กำหนดดอกเบี้ยไว้ ไม่จำเป็นต้องบรรยายในฟ้องอย่างใด เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นรายละเอียดนำเสนอสืบภายหลังได้ ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

ปัญหาว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้น เห็นว่า ตามหนังสือยึดเงินเอกสารหมาย จ.๒ จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนด ๑๐ ปี ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันให้จำเลยชำระเงิน ๓๖๒,๗๒๙.๕๐ บาท พร้อม ดอกเบี้ยแก่โจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(มงคล สระภูณ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

ศาลแพ่ง - นายชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ

ศาลอุทธรณ์ - นายเสมอ อินทรศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ